



HOVRÄTTEN FÖR
ÖVRE NORRLAND
HON
rotel 6

DOM
2026-03-20
Umeå

Mål nr
T 775-25

Sid 1 (7)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Luleå tingsrätts dom 2025-06-03 i mål T 1668-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [redacted], 2001 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Johanna Backman
Advokatfirman Edelhjelm AB

Motpart

BB [redacted], 1997 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: CC [redacted]
ArtLaw Sweden AB

SAKEN

Vårdnad om barn m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Se sidorna 2 och 3.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 201740

Postadress
Box 384
901 08 Umeå

Besöksadress
Bankgatan 3

Telefon
090-17 20 00
E-post: hovratten.ovrenorrland@dom.se
www.hovrattenovrenorrland.domstol.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om vårdnad och boende på så sätt att hovrätten förordnar att vårdnaden om parternas gemensamma barn DD , 19 , ska tillkomma AA ensam.
2. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om umgänge på så sätt att hovrätten förordnar att DD ska ha rätt till umgänge med BB enligt följande.
 - a. Löpande umgänge var fjärde helg från fredag efter skolan till söndag kl. 17.00 med start vecka 14 år 2026.
 - b. Vartannat höstlov, från fredag efter skolan till söndagen som avslutar höstlovsveckan kl. 17.00, med början år 2027.
 - c. Varannan julhelg, från den 23 december kl. 12.00 till den 30 december kl. 17.00, med början år 2026.
 - d. Varannan nyårshelg, från den 30 december kl. 17.00 till den 6 januari kl. 17.00, med början årsskiftet 2027/2028.
 - e. Vartannat sportlov, från fredag efter skolan till söndagen som avslutar sportlovsveckan kl. 17.00, med början år 2027.
 - f. Vartannat påsklov, från fredag efter skolan till annandag påsk kl. 17.00 om lovet är veckan före påskhelgen och från skärtorsdag efter skolan till första söndagen efter påskhelgen kl. 17.00 om lovet är veckan efter påskhelgen, med början år 2026.
 - g. Sommarumgänge varje sommar med fyra veckor uppdelat på två perioder om två veckor med minst en veckas mellanrum mellan perioderna. BB

BB ska överlämna tid för önskat umgänge senast den 30 april varje år.

Om parterna inte kan komma överens om datum för umgänge ska BB:s

önskan äga företräde ojämnna år och AA:s jämna år.

3. Vad hovrätten beslutat om under punkterna 1 och 2 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

4. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Johanna Backman till 36 676 kr varav 29 341 kr för arbete och 7 335 kr för mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om barnet DD, 19 , och i annat fall besluta att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. Hon har även yrkat att hovrättens dom ska gälla omedelbart. Hon har förklarat att hon inte medger något reglerat umgänge mellan DD och BB .

BB har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten har med parternas samtycke avgjort målet utan huvudförhandling.

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Parterna har i huvudsak åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på samma sätt som vid tingsrätten, med tillägg av omständigheter inträffade efter tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Förhören har spelats upp. AA har som ny bevisning i hovrätten åberopat stämningsansökan och förundersökningsprotokoll i Luleå tingsrätts mål B 2806-25, sms-konversation mellan parterna, Luleå tingsrätts dom den 21 augusti 2025 i mål B 2471-25 samt orosanmälan daterad den 24 november 2025. BB har som ny bevisning i hovrätten åberopat negativa drogtestar och ett fotografi på barnet DD .

Frågorna om vårdnad och boende

Tingsrätten har i sin dom utförligt redogjort för de rättsliga utgångspunkterna för målets prövning samt hur tingsrätten har bedömt vad som blir bäst för barnet DD i detta fall. Hovrätten identifierar i allt väsentligt samma risk- och skyddsfaktorer i målet som de som tingsrätten har redovisat. Hovrätten instämmer således med tingsrättens bedömning att BB:s kränkande beteende mot AA och hans missbruk av narkotika utgör riskfaktorer samt att DD:s goda kontakt med båda sina föräldrar och med sin farmor utgör en skyddsfaktor.

I hovrätten har ytterligare omständigheter kommit till kännedom som ger upphov till oro beträffande förhållandena hos BB. Av åberopad sms-konversation framgår att BB efter huvudförhandlingen vid tingsrätten har skrivit till AA och uppgett att han kommer att lämna DD till hennes farmor och meddela DD att de inte kommer att ses mer på några år för det fall han förlorar målet. Han har även uppgett att hans och DD:s kontakt i så fall är helt över tills hon får välja själv och att han haft det bestämt för länge sedan. Enligt hovrättens bedömning talar konversationen med styrka för att BB har fortsatt med det kränkande beteende mot AA som han vid tingsrätten försäkrade skulle upphöra. Särskilt allvarligt är att BB därvid har hotat med att avsiktligen låta föräldrarnas konflikt drabba DD.

Därtill har det av utredningen i hovrätten framkommit att BB den 21 augusti 2025 dömdes för att ha använt THC (det verksamma ämnet i cannabis), att det i ett brottmål där BB:s kusin åtalades för grovt narkotikabrott har framkommit uppgifter som talar för att BB både köpt och medverkat till försäljning av narkotika samt att BB den 24 november 2025 har delgivits misstanke om narkotikabrott av normalgraden. Utredningen i denna del motsäger BB:s egna uppgifter i sitt förhör vid tingsrättens huvudförhandling om att han sedan år 2023 inte längre befattar sig med narkotika alls.

BB har återopat testresultat från december 2025, januari 2026 respektive mars 2026 som samtliga utvisar negativa svar på förekomst av narkotika.

Testresultaten indikerar enligt hovrätten att BB sannolikt inte har ett omfattande missbruk i nuläget. Det har inte heller framkommit några uppgifter som talar för att BB har befattat sig med narkotika när DD bott hos honom. Enligt hovrättens bedömning ger inte utredningen stöd för att BB vid utövandet av vårdnaden brustit i omsorgen om DD på ett sätt som medför bestående fara för hennes hälsa eller utveckling (jfr 6 kap. 7 § föräldrabalken). De negativa testresultaten förtar dock inte helt den oro som den övriga utredningen ger upphov till beträffande hans missbruk.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Med hänsyn särskilt till de övergrepp i form av kränkande utlåtanden och hotelser som BB upprepat begår mot AA anser hovrätten att deras gemensamma förmåga att sätta DD:s behov främst kan ifrågasättas. Av utredningen framgår även att de inte har förmått komma överens om frågor som rör DD:s folkbokföring och skolgång. Enligt hovrättens bedömning är det följaktligen inte förenligt med DD:s bästa att vårdnaden fortsatt är gemensam. Eftersom vårdnaden därmed ska tillkomma en av föräldrarna ensam – samt med hänsyn till DD:s behov av kontinuitet och oron beträffande BB:s missbruk – bör vårdnaden tillfalla AA. Risken för att AA i sådant fall rycker upp DD från sitt nuvarande sammanhang genom att flytta till Sollefteå väger inte tillräckligt tungt för att leda till en annan bedömning.

Frågan om umgänge

Eftersom DD inte längre ska bo växelvist hos sina föräldrar finns det anledning för hovrätten att ta ställning till om och i vilken utsträckning hon ska ha rätt till umgänge med BB.

Som tingsrätten framhållit är narkotikamissbruk en riskfaktor. Förekomsten av missbruk hos BB talar därmed emot att något mera omfattande umgänge ska anses förenligt med DD:s bästa. Med hänsyn till att BB har uppvisat negativa drogtester i närtid och då det inte finns indikationer på att han befattat sig med narkotika när han ansvarat för DD:s omsorg, anser hovrätten emellertid att risken för att DD utsätts för en tillvaro av missbruk eller kriminalitet i samband med umgänge framstår som jämförelsevis låg. Denna risk måste vägas mot de skäl som föreligger för ett umgänge. Det har framkommit att DD har en mycket nära anknytning till sin pappa och sin farmor samt att hon därmed har ett behov av umgänge med dem, varför det framstår som angeläget att hon tillerkänns rätt till umgänge med BB i den omfattning som kan ske under trygga förhållanden.

Med dessa överväganden bedömer hovrätten att DD ska tillerkännas rätt till umgänge med BB. Umgänget bör utformas i huvudsak i enlighet med BB:s umgängesyrkande vid tingsrätten, vilket i stora drag motsvarar vad socialnämnden föreslagit. Hovrätten anser emellertid att rätten till umgänge bör omfatta vart annat höstlov i stället för varje.

Interimistiskt förordnande

Eftersom tingsrättens dom ändras finns det enligt hovrättens mening skäl att förordna att hovrättens dom ska gälla omedelbart.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 17 april 2026.

Hovrättspresidenten Erik Sundström, hovrättsrådet Linda Ferry och tf. hovrättsassessorn Jonatan Skörd (referent) har deltagit i avgörandet. Rätten är enig.



LULEÅ TINGSRÄTT

DOM
Meddelad i Luleå
2025-06-03

Målnummer
T 1668-24

PARTER

Kärande

AA [redacted], 2001 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat Johanna Backman
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

Svarande

BB [redacted], 1997 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Håkan Kjellgren
Advokatbyrån Kaiding
Box 114
941 23 Piteå

DOMSLUT

Se sidan 2.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

DOMSLUT

1. Vårnaden om DD , 2019 , ska vara fortsatt gemensam.
2. DD ska bo växelvis, varannan vecka, hos respektive förälder med boendebyte på måndagar. DD ska bo med AA ojämna veckor och med BB jämna veckor.
3. Med frångående av det växelvisa boendet enligt punkten 2 ska DD , under lov och storhelger, vistas hos respektive förälder enligt följande:
 - a) Varannan julhelg, från den 23 december kl. 12.00 till den 30 december kl. 17.00, jämna år hos BB med början år 2026 och ojämna år hos AA med början år 2025.
 - b) Varannan nyårshelg, från den 30 december kl. 17.00 till den 6 januari kl. 17.00, jämna år hos AA med början årsskiftet 2026/2027 och ojämna år hos BB med början årsskiftet 2025/2026.
 - c) Vartannat sportlov, från fredag efter skolan till nästkommande söndag kl. 17.00, jämna år hos AA med början år 2026 och ojämna år hos BB med början år 2027.
 - d) Vartannat påsklov, från fredag efter skolan till nästkommande måndag kl. 17.00 om lovet är veckan före påskhelgen, alternativt från skärtorsdag efter skolan till nästkommande söndag kl. 17.00 om lovet är veckan efter påskhelgen, jämna år hos BB med början år 2026 och ojämna år hos AA med början år 2027.

- e) Sommaren 2025 ska DD vara med AA under vecka 25 och 26 samt vecka 29 och 30. DD ska på motsvarande sätt ha rätt till obruten samvaro med BB i fyra veckor, fördelat på två perioder om två veckor. BB ska lämna besked om sina önskade veckor till AA **senast den 8 juni 2025.**
- f) Under sommaren fr.o.m. år 2026 hos vardera föräldern under fyra veckor, uppdelat på två perioder om två veckor, med en period om minst två veckor emellan, med en skyldighet för parterna att senast den 1 april varje år meddela vilka veckor som önskas. Föräldrarna har företräde att välja period vartannat år varvid BB har företräde att välja veckor jämna år och AA har företräde att välja veckor ojämna år. I det fall föräldern som har rätt att välja först inte gör sitt val och därmed inte lämnar besked senast den 1 april övergår valet till den andra föräldern.
- g) Vartannat höstlov, från fredag efter skolan till nästkommande söndag kl. 17.00, jämna år hos AA med början år 2026 och ojämna år hos BB med början år 2025.
4. Tingsrättens interimistiska beslut den 19 augusti 2024 ska inte längre gälla.
5. Tingsrätten fastställer Johanna Backmans ersättning enligt rättshjälpslagen till 95 710 kr, varav 66 612 kr för arbete, 8 700 kr för tidspillan, 1 256 kr för utlägg och 19 142 kr för mervärdesskatt.
6. Vardera parten ska stå för sina egna rättegångskostnader, vilket i AA:s fall innebär kostnaden för hennes rättshjälp med det belopp och den fördelning som Rättshjälpsmyndigheten beslutar.
-

BAKGRUND

AA och BB har tillsammans flickan DD, född 2019. Det har i målet framkommit att föräldrarna hade träffats en kort tid innan de blev gravida, att de flyttade ihop innan DD föddes för att sedan flytta isär när flickan var en månad gammal. Tingsrätten konstaterar att föräldrarna har lite olika uppfattning om vem som genom åren tagit det största ansvaret för DD. Klart är att DD under i vart fall det senaste året har bott växelvis mellan föräldrarna, vilket även är vad tingsrätten i augusti 2024 meddelar beslut enligt.

AA väckte talan i målet den 17 maj 2024 med yrkande om att hon i första hand ska tillerkännas ensam vårdnad om DD, i andra hand att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. I stämningen anförde hon att BB är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder, samt att parterna saknar förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör DD. Även BB har inkommit med yrkanden.

Innan muntlig förberedelse i målet nådde parterna, utom rätta, en interimistisk överenskommelse om växelvis boende med byte på måndagar, som tingsrätten meddelade beslut enligt den 19 augusti 2024. Det antecknades i protokollet att parterna också var överens om att BB – för det fall han under en boendevecka skulle vara borta från hemmet – skulle kontakta AA för att DD i så fall skulle kunna vara hos henne under tiden.

Socialnämnden har inkommit med dels ett s.k. snabbyttrande, dels en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling som hölls under två dagar i mitten av maj 2025.

YRKANDEN M.M.

AA

AA har i första hand yrkat att tingsrätten ska besluta att hon ensam ska ha vårdnaden om DD .

Hon har i andra hand yrkat att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Hon har i tredje hand yrkat att DD ska bo växelvis hos föräldrarna enligt följande. Ojämna veckor hos henne, jämna veckor hos BB , med byte på måndagar.

Hon har i fjärde hand yrkat att DD ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande. Onsdagar ojämna veckor till måndagar jämna veckor.

Hon har slutligen, oavsett utfallet i frågan om boende, yrkat obruten samvaro för DD med henne under lov och högtider enligt följande.

- a) Varannan jul, från den 23 december kl. 12.00 till den 30 december kl. 17.00, med start år 2025.
- b) Vartannat nyår, från den 30 december till dagen innan skolans start, med start årsskiftet 2026/2027.
- c) Vartannat sportlov, från sista skoldagen före lovet till sista dagen innan skolans start, med start år 2026.
- d) Vartannat påsklov, från sista skoldagen före lovet till sista dagen innan skolans start, med start år 2027.
- e) Sommarumgänge enligt följande.
 - i) Sommaren 2025: samvaro med AA under vecka 25, 26, 29 och 30.

- ii) Sommaren 2026 och framåt: varje sommar under 2+2 veckor, med minst två veckor mellan. BB har företräde att välja veckor under jämna år och AA har företräde att välja veckor ojämnta år. Den förälder som har företräde att välja ska meddela den andra föräldern senast 1 april.
- f) Vartannat höstlov, från sista skoldagen före lovet till sista dagen innan skolans start, med start år 2026.

BB

BB har motsatt sig AA:s första-, andra-, tredje- och fjärdehandsyrkande. Han har medgett hennes lov- och högtidsyrkande.

BB har för egen del i första hand yrkat att den gemensamma vårdnaden om DD ska bestå och att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

Han har i andra hand, för det fall tingsrätten anser att vårdnaden inte ska vara fortsatt gemensam, yrkat att vårdnaden om DD ska tillkomma honom ensam.

Han har slutligen, för det fall tingsrätten anser att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos AA, yrkat att DD ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) löpande umgänge var fjärde helg från fredag efter skolan till söndag kl. 17.00 med start vecka 22 år 2025.
- b) varje höstlov, från fredag efter skolan till nästkommande söndag kl. 17.00 med början år 2025.
- c) varannan julhelg, från den 23 december kl. 12.00 till 30 december kl. 17.00 med början år 2026.
- d) varannan nyårshelg, från den 30 december kl. 12.00 till den 6 januari kl. 17.00 med början årsskiftet 2025/26.

- e) vartannat sportlov, från fredag efter skolan till nästkommande söndag kl. 17.00 med början år 2027.
- f) vartannat påsklov, från fredag efter skolan till nästkommande måndag kl. 17.00 om lovet är veckan före påskhelgen, alternativt från skärtorsdag efter skolan till nästkommande söndag kl. 17.00 om lovet är veckan efter påskhelgen, med början år 2026.
- g) sommarumgänge varje sommar med 4 veckor uppdelat på två perioder om 2 veckor med skyldighet för BB att överlämna tid för önskat umgänge senast den 30 april respektive år. Om parterna inte kan komma överens om datum för umgänge skall BB:s önskan äga företräde ojämnt år och AA:s jämna år.

BB hämtar DD i Sollefteå och lämnar henne i Rosvik hos DD:s mormor och morfar.

AA

AA har motsatt sig BB:s vårdnads- och boendeyrkanden. Hon har medgett BB:s framställda umgängesyrkanden med undantag för höstlovsyrkandet, för vilket hon medgett att DD ska ha rätt till umgänge med BB vartannat höstlov, med början hos BB år 2025.

AA har motsatt sig BB:s förslag för överlämningar. Hon har godtagit att BB ska hämta DD i Sollefteå, men motsatt sig att han ska lämna DD i Rosvik.

GRUNDER

AA

Det är förenligt med DD:s bästa att vårdnaden om henne tillkommer AA ensam, alternativt att DD har sitt stadigvarande boende hos henne. BB är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Parterna saknar förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör DD.

BB

En fortsatt gemensam vårdnad och att DD bor kvar i Piteå är vad som är förenligt med DD:s bästa.

OMSTÄNDIGHETER

Sammanfattade av tingsrätten, såsom de uppfattats.

AA

Sedan DD föddes har det förekommit psykiskt våld genom hot och kränkningar mot AA. BB har använt hot för att få sin vilja igenom, bland annat har han vid flera tillfällen begärt att AA ska hämta DD vid hot om att DD:s ska ställas utomhus om hon inte gör det. Kränkningar har skett genom olika grova okvädningsord och nedvärderande tillmälen. AA har tidigare haft ett dåligt psykiskt mående, vilket BB har vänt emot henne och sagt att hon borde ta livet av sig. I anledning av BB:s psykiska våld gentemot AA har hon svårt för att sätta gränser och ställa krav i deras gemensamma föräldraskap. Konflikter löser sig genom att hon viker sig för BB:s krav.

Utöver att BB talar illa om AA direkt till henne så talar han även illa om AA till DD .

BB har endast vid ett tillfälle följt parternas överenskommelse om att DD ska ges möjlighet att vara hos AA för det fall BB är bortrest under pappaveckorna. I övrigt har han inte följt överenskommelsen och DD har i stället varit hos farmor, fastän X regelmässigt har påtalat att hon kan ha DD om BB inte har tid. BB vill hellre att DD är hos hans mamma än hos AA .

AA har kontakt med DD:s farmor kring praktiska frågor inom det växelvisa boendet, såsom kring hämtning och lämning, att skjutsa till dansen, och även vårdnadsfrågor. DD är folkbokförd hos sin farmor, AA har försökt ändra detta men BB har motsatt sig ändring.

BB har brukat narkotika, han har ertappats i drogtestar på arbetsplatser och han är även dömd för narkotikarelaterad brottslighet. Det finns en oro för ett fortsatt narkotikabruk, bland annat dels genom att han inte lämnat prover enligt vad Socialtjänsten förordat, dels genom vad DD uppgett om att han ibland är mycket svår att väcka.

Det har inkommit totalt 15 orosanmälningar avseende DD sedan hon föddes. Under 2022–2023 rörde de även AA angående hennes mående och ekonomi. Sedan juli 2023 har oron enbart handlat om BB .

Att AA är utsatt för psykiskt våld av BB utgör grund för att hon ska tillerkännas ensam vårdnad. Gemensam vårdnad förutsätter gemensamma beslut, där AA gång på gång riskerar att utsättas för våld, något som påverkar såväl hennes föräldraförmåga som DD . Detta talar emot BB:s lämplighet som vårdnadshavare. Även risken för missbruk i BB:s hemmiljö talar emot honom som vårdnadshavare. För DD:s trygghet, säkerhet och skydd ska AA tillerkännas ensam vårdnad.

BB

DD har till huvuddelen av sitt liv bott växelvis hos föräldrarna, det har under vissa perioder sett ut på annat sätt. Det växelvisa boendet har genom åren fungerat mer eller mindre bra, men klart bättre sedan tvisten inleddes. AA har tidigare haft svårt att hålla tider för hämtning och lämning. Det har även varit perioder då han inte vetat var AA och DD varit, då han har sökt men inte fått tag i AA. Detta har förbättrats under processen.

BB är av uppfattningen att DD, sett på totalen, har bott mer tillsammans med honom. Särskilt våren 2023 bodde DD mer hos honom när AA för en tid vårdades inom psykiatri. Det är vidare inte såsom AA tror, att DD har varit med farmor under pappaveckorna.

Av snabbyttrandet i målet anges från socialtjänsten att inget tyder på att DD har bevittnat våld bland närstående. Hon har bedömts ha det bra i sina respektive hem. Av yttrandet framgår vidare från 2024 att föräldrarna har det svårt i kommunikationen, dock inte så att DD far illa. Vidare anges avseende DD:s uppfattning att hon vet om att föräldrarna kan bråka i telefon, eftersom mamma brukar säga det efter samtal. DD har berättat att AA inte brukar leka med henne, att mamma använder telefonen och hon själv använder iPaden. På fråga till DD vad hon och EE brukar göra så har hon sagt att hon är himla less på att träffa honom.

AA har utsatt BB för våld. Hon har kastat en telefon i ansiktet på honom och hotat med att hoppa från balkongen.

Genom vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår att det inte har framkommit några uppgifter från det professionella nätverket som visar att DD direkt har bevittnat eller bevittnar våld, dvs. inte heller att BB utövar våld mot AA.

Av utredningen framgår att BB har lämnat negativt urinprov, och upplevts som genuin av utredarna när han uppgett att han inte har för avsikt att

hålla på med narkotika. Han har uppgett att hans tidigare historik med narkotika har ändrats sedan DD föddes. Det framgår vidare att om användning mot förmodan skulle ske skulle hans mamma agera och kontakta socialtjänsten.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är inte väl genomförd och förslaget som ges i den är felaktigt. BB:s yrkande om fortsatt gemensam vårdnad och att DD ska bo kvar i Piteå är vad som är förenligt med DD:s bästa.

UTREDNINGEN

Parterna har hörts i målet.

AA har åberopat vittnesförhör med EE, FF och GG.

BB har åberopat vittnesförhör med HH, II och JJ.

Båda parter har åberopat skriftlig bevisning.

Som framgått inledningsvis har tingsrätten inhämtat ett så kallat snabbyttrande samt en vårdnads-, boende- och umgängesutredning genom Socialnämnden i Piteå kommun.

Vad AA har berättat framgår sammanfattningsvis nedan.

Hon träffade BB när hon precis hade börjat gymnasiet, hon var ofta hos honom i hans lägenhet i stan. De var inte överens om att behålla barnet när de blev gravida. De hade ingen kontinuerlig relation innan DD föddes. De bodde en tid i hans mammas hus i Hortlax när DD kommit, men hon flyttade ganska snart till egen lägenhet som BB:s mamma hjälpte henne med eftersom hon var 17 år och inte fick stå på lägenheten själv. När de hade flyttat isär hade de inte jättemycket kontakt. BB var mycket borta på jobb, de hördes av då och då, det var få gånger han tog hand om DD. Det var i stället hans mamma som hjälpte henne för avlastning. Hon har bott i två lägenheter sedan hon flyttade från BB och har sedan sommaren 2023 bott hos sina föräldrar. De veckor som DD är hos BB är hon själv i Piteå, har samtal genom psykiatrin och socialtjänsten, hon bor hos sina föräldrar.

När hon träffade BB så såg hon att han och hans kompisar rökte cannabis. När hon blev gravid sa hon att han behövde hjälp med sitt missbruk. För att sluta kontaktade han psykiatrin men det fungerade inte, han fortsatte som innan. Angående falska urinprover så gick hon in med inställningen att skaffa barn med honom, hon tyckte att de skulle försöka hålla ihop och vara en familj, hon kände en press att göra saker för honom och hålla honom nöjd för att inte

bli lämnad och ensamstående. Eftersom han hade blivit av med jobbet lämnade hon prover för honom.

Under tiden hon var gravid kunde de bråka om något och då körde han ut henne från lägenheten, han ville inte ha henne där. När de bråkade var hon rädd för att vara med honom, för hur drogerna kunde påverka honom, om hon skulle råka ut för något. Ibland åkte hon till sina föräldrar eller till hans mamma. Angående smsen år 2020 där BB skriver att han ska ställa ut DD, så var det fort att de var oense om vem som skulle ha DD vissa helger. BB skulle DD henne varannan helg så att hon skulle få avlastning. Hon var då upptagen eller inte tillgänglig, och han skrev hot för att hon skulle hämta DD. När hon inte kunde hämtade farmor DD i stället. Angående smsen med BB i april 2025 så frågade hon honom varför han hade sagt till DD att de hade bråkat, vilket hon antog att han hade gjort eftersom DD berättade det till henne. Då förklarade BB att de hade suttit i bilen och att han hade sagt till DD:s farfar att de hade bråkat, vilket DD hade hört.

Hon har via andra hört att han uttryckt sig nedlåtande. Hon har begränsat hur mycket de hörs per telefon, då hon varit rädd för att få höra saker. Hon var nedbruten en tid och klarade inte av att höra sådant. Hon kan inte föra en bra diskussion om hon blir ledsen, därför är det svårt per telefon. Det är lättare att skriva kontrollerat i text.

DD kan prata nedlåtande om henne inför henne. DD kan inte ha fått för sig sakerna själv, vissa saker säger DD att pappa har sagt eller pratat om. Det är sådant som BB sagt förr när de kände varandra, de känner inte varandra längre. Det stämmer inte längre att hon är lat och inte orkar göra något med DD. Det stämmer inte att hon inte har pengar, DD har ingen aning om ekonomin och har heller inget med den att göra. DD skäller på henne, säger att hon måste börja jobba, frågar varför hon är sjukskriven och säger pappa tycker att du är lat. Så är det varje gång DD kommer till henne. På senaste har hon sagt åt DD att hon inte behöver fråga de sakerna, att mamma och pappa tar de frågorna.

Hon anser inte att hon och BB samarbetar om DD, det är inte mycket de kan komma överens om. Det handlar också om att för det fall hon säger nej eller inte håller med så uppstår bråk, då lägger hon sig för hon kan inte låta honom kränka henne hur mycket som helst. De kan inte diskutera fram beslut tillsammans.

DD är folkbokförd hos farmor, det skedde när hon flyttade från huset i Hortlax och väntade på sin lägenhet. DD behövde skrivas någonstans så det blev tillfälligt hos farmor, eftersom BB inte visste om han skulle bo kvar i huset. När BB sedan flyttade till lägenhet i stan skrev han sig hos sin mamma. När hon väl hade fått sin lägenhet frågade hon om de kunde skriva DD hos henne, men de gick inte med på det och hon har inte fått någon förklaring. Eftersom båda vårdnadshavarna måste bekräfta bytet är DD fortfarande skriven hos farmor.

DD går förskola i stan, både hon och farmor bodde där då. Farmor ansåg att just denna förskola var bra och hon gick med på det för att slippa diskussioner. De har inte lämnat in någon skolansökan fastän DD ska börja till hösten. Hon vill vänta med ansökan tills vårdnadstvisten är avgjord. Det är rekommenderat att söka där man är skriven. Hon har sagt åt DD att hon får bestämma själv, hon har inte tagit upp att de ska flytta. BB har ansökt i Hortlax, men det har varit felaktigheter i ansökningarna. Farmor har haft tankar kring skolvalet.

Hon och DD har varit i Sollefteå på mammaveckorna och där har hon ingen förskoleplats. De veckor de har varit i Piteå har hon inte varit på förskolan. Hon tycker att det är bra att DD går i förskola, men DD har ännu inte skolplikt och eftersom hon är sjukskriven får DD endast vara där 15 timmar per vecka.

Det BB sagt och skrivit har tagit hårt på henne alla år sedan DD föddes. Hon har varit i kontakt med psykiatri i anledning av det. Hon var inlagd en vecka år 2020 då hon, pga hur hon blivit behandlad och utsatt, mådde så dåligt att hon kände att det inte fanns något slut, hon

kände sig så överkörd och kränkt. Det var i samband med ett bråk med BB där de inte kom överens angående DD. Idag har hon kontakt med psykiatrin och socialtjänsten där hon går på samtal enligt våld i nära. Hon har fått bra hjälp med att bearbeta och stärka sig själv som person och mamma. Hon arbetade i Kiruna februari till april 2023, tills hon blev sjukskriven. Hon åkte hem till Piteå på torsdagar och åter till Kiruna söndag eller måndag. Hon är sjukskriven sedan 2023 på grund av stressen det innebär när BB då hotade om ensam vårdnad. Det tog hårt på henne och hon kunde inte fungera på arbetet. Efter den kommande domen i vårdnadsmålet ska hon börja samtalsbehandling inom psykiatrin och tanken är även att hon ska återgå i arbete, hon är sjukskriven fram till sista juni. Hon har våren 2024 genomgått en allmänpsykiatrisk utredning för att hitta en behandling för hennes mående, vilket av psykolog har preliminärbedömts som borderline. Det grundar sig på att man har starkare känslor över saker. Det huvudsakliga skälet till att hon mått dåligt är hennes livssituation, hur BB har behandlat henne. Det finns dokumenterat sedan flera år tillbaka även om de då inte kände till grunden för hennes mående. Hon har medicinerat för sitt mående redan innan hon blev gravid och DD föddes. Det har skett justeringar genom åren och nu har hon hittat den medicinerings som fungerar.

Angående hur hennes mående är sett till första- och andrahandsyrkandena, om hon orkar ha hand om DD på heltid, så har hon under många år fått hjälp och stöd, bearbetat och lärt sig mycket. Hon var ung när hon fick DD, hon fick lära sig själv. Idag mår hon mycket bättre i sig själv, känner sig trygg och stadig. Hon gör det hon kan för DD:s skull. Hon är i ett tryggt förhållande, vilket stärker hennes mående. Angående att hon ensam skulle ha ansvaret under veckorna då EE jobbar borta så är det inga konstigheter, hon har sedan start varit själv med DD på hennes veckor. Hon hade yrkat som hon gör oavsett förhållandet med EE.

Om hon får ensam vårdnad om DD tänker hon att de ska bo i Sollefteå, de kommer bo lite utanför stan. DD kommer att gå skola där och de har planerat för ansökan. Eftersom BB jämförelsevis vill att DD ska gå skola i Hortlax kommer hon inte att gå med sina kompisar från Piteå, och därför behöver hon skaffa nya kompisar oavsett. DD har många kompisar på samma gata i Sollefteå. Vissa går i skolan och är därför inte alltid hemma. EE har en kompis som har barn. Hon har vänner i Sollefteå som även DD känner. De brukar träffa EE:s föräldrar ganska ofta, även EE:s mormor och morfar. De skulle även fortsättningsvis komma upp till Piteå och hälsa på, där hon har ett stort nätverk med barn som DD kan träffa. DD har bott i Sollefteå varannan vecka i ett år. Hon trivs när hon är där. Hon har ett eget rum och allt hon behöver och vill leka med. DD har lätt för att lära känna folk och är omtyckt. Enda förändringen med en flytt är att hon inte skulle träffa pappa lika ofta.

Om det skulle bli växelvis boende skulle DD inte få någon stabilitet. Hon blir osäker när hon far fram och tillbaka. Även fast de har sagt att hon ska vara måndag till måndag frågar DD ofta när hon ska till pappa, hur många dagar, hur många dagar ska jag vara med dig, om hon ska till farmor när veckan är slut för det vet hon inte heller ibland.

Om DD skulle bo med BB skulle hon inte ha så många barn att vara med och utvecklas med. Av vad hon hört av DD brukar hon inte vara med andra barn när hon är hos BB. Hon är med farmor. DD har ibland problem med att leka med andra barn, hon vill gärna bestämma. Det är på grund av att hon är med vuxna, för vuxna går med på saker och det går inte med barn, de säger emot.

Det känns inte som att BB har möjlighet att ha DD på heltid, han jobbar borta mycket och väljer jobbet före DD. Han är inte mera hemma så som han i tidigare konversationer sagt att han ska vara. DD kommer att vara mycket hos farmor.

Hon tänker att BB:s sätt mot henne kommer att fortsätta då det har pågått så många år, och om han tycker så illa om henne som han säger, att han inte har kontroll över det. Det kommer fortsatt att vara diskussioner och han kommer att fortsätta med kränkningarna. Hon vet inte om

BB skulle kunna upprätthålla en bra bild av henne hos DD, om de enbart skulle ha umgänge. BB har inte förändrats.

När DD är hos henne ringer DD ganska ofta till BB. Om BB har ringt berättar hon det alltid för DD och frågar om hon vill ringa upp, ibland vill hon det och ibland inte. När DD är hos BB har hon ingen telefonkontakt med henne. DD har tidigare sagt att hon inte får ringa. För egen del har hon svårt att kontakta BB, även om det bara är för att prata med DD, eftersom hon är rädd för att det ska bli diskussioner. Om DD skulle bo hos henne skulle hon få prata med BB i telefon när hon vill och de har tid. Hon skulle inte begränsa DD i det.

Vad BB har berättat framgår sammanfattningsvis nedan.

Han bodde utomlands från 2016 till mitten av 2018. Han skulle arbeta hemma en tid för att sedan återvända utomlands igen. Han och AA träffades på en dejtingapp och hon blev fort gravid. De kände knappt varandra, han visste inget om henne. Det var mycket av och på, aldrig ett riktigt seriöst förhållande. Hon mådde dåligt på den tiden och hade självskadebeteende. Han trodde länge att hon var 18 år, tills hon skulle fylla 19 år och det visade sig att hon då rätteligen fyllde 17 år. För DD:s skull valde de att göra ett försök och bo tillsammans när hon hade fötts. Det höll i en–två månader. Han arbetade då sju dagar och var ledig sju. Det var alltid jättestökigt när han kom hem och det var inte så han hade brukat ha det, så det gick inte alls. Han hade DD majoriteten av tiden i början. På fråga hur det fungerade i relation till amning så åt DD ersättningsvälling. När DD var spädbarn hade han II som inneboende i 1,5 år, II vet hur mycket DD var hos honom. Under våren 2023 mådde AA sämre än vanligt, hon blev inlagd och många av hennes kompisar skrev till honom angående att vore bäst om han tar hand om DD. Sedan dess har DD bott växelvis mellan dem.

När DD är hos honom bor de normalt sett i huset i Hortlax, men ibland är de i stan för att underlätta. Han har sitt kontor mitt i stan och nära till jobbet, DD går även förskola i stan och det underlättar för dem på vardagarna, det gör även att de kan sova längre. Hon är på förskolan måndag till onsdag och då sover de i stan. Farmor jobbar 100 meter från förskolan så de går samtidigt, han till kontoret och de går vidare till förskolan. Torsdag–fredag är han nästan alltid ledig och då är han och DD hemma i Hortlax.

Farmor är nästan lika viktig som mamma och pappa. Det stämmer inte att det är farmor som till största delen tar hand om DD. Enda gången farmor haft DD är på AA:s veckor. Ibland blir det glapp när han reser i väg för jobb på söndag och de har överlämning måndag, eller om han kommer hem måndag kväll från jobb, att DD får vara med farmor som hämtar henne på förskolan eller i Rosvik. Han och AA har inte så mycket kontakt, farmor är aktuell i överlämningar. Han eller farmor hämtar alltid DD i Rosvik på måndag kväll. Hon är inte på förskolan. Det är sällan AA lämnar DD.

På fråga om han medvetet har låtit DD vara hos farmor i stället för att vara med mamma i Sollefteå, så har det absolut varit så, för DD:s skull. När han var på kompisresa under tre veckor i Thailand skulle DD annars ha varit i Sollefteå i tre veckor och därmed inte haft förskola på hela den tiden. Han sa då att DD får vara hos farmor på hans vecka för att få gå i förskola så mycket som möjligt. Han tyckte att han följde överenskommelsen, för i slutändan hade DD fått vara hos AA om hon ville det. Farmor frågade dock AA om DD kunde vara hos henne för att vara på förskolan, det var bara en fråga eller rekommendation, och det fick hon.

Samarbetet mellan honom och AA har i stort fungerat relativt bra, men det kan alltid bli bättre. De pratar om det nödvändiga, överlämningar, om hon är sjuk eller ska på dans, om hon vill stanna någon dag extra. Det mesta sker genom FaceTime. Det som framgår av

utredningen, att han sagt att det inte riktigt har funnits något samarbete, stämmer inte. Angående att han i utredningen sagt att han vill ha ensam vårdnad för DD:S skull då inget fungerar, så hade han missuppfattat ensam vårdnad och boenderätten. Det är DD:S boende han velat ha eftersom AA inte haft ett stabilt hem, det har varit olika boenden och leksaker. Han tycker att AA är en relativt bra mamma till DD, även om det finns saker han hade hoppats att hon hade gjort bättre, såsom att leka med henne och inte sitta med telefonen. AA är absolut viktig för DD.

Det han skrivit i smsen till AA är skämmiga grejer. Det ska absolut inte hända igen. Han förstår att hon mår väldigt dåligt av grejerna man säger till henne. Han förstår nu vikten av det hela. Angående det han skrev julen 2023 så menade han inte det han skrev. Han skrev det på impuls och det ser hemskt ut. Han har inget jättebra svar angående meddelandena han skickade i april 2025. Han arbetar extremt mycket, det är svåra siffror och han har svårt med koncentrationen och när han då fick värsta meddelandet av AA blev han väldigt arg. Han skrev på impuls när han hade mycket att göra. Det finns andra konversationer dem emellan som är okej. Han motiveras till förändring för att han inser att han antingen måste skärpa sig eller tappa ungen.

DD har ännu ingen skolplats. Han vill gärna att hon ska gå i skola i Hortlax. DD har vänner hos honom, många av hans vänner har barn i hennes ålder. Hon har förskolekompisar inne i stan som de träffar. Han delar inte uppfattningen att DD har svårt att leka med andra barn. Han tänker att förskolelärarna hade sagt till om det hade varit några svårigheter. DD är tvärtom en extremt populär tjej på förskolan, alla skriker hej DD när hon kommer dit och hon håller dansklasser och yogaklasser för dem. Hemma hos honom är det inte bara lek och skoj, de läser och DD kan flytande engelska. De lever extremt strukturerat med mat på regelbundna tider under veckorna, under helgerna kan tiderna bli annorlunda.

Han har ADD men har aldrig haft problem med det och inte blivit rekommenderad medicinering. Det kan medföra koncentrationsproblem. AA mår dåligt redan innan de träffades, hon hade depressionsproblem sedan tidig ålder och självskadebeteende enligt hennes kompisar och föräldrar. Han stöttade henne speciellt i början när de träffades. De bråkade inte så mycket i början. Han har inte riktigt haft kontakt med hennes föräldrar.

Socialtjänsten menar att han har ett missbruk. Han använde cannabis och kokain när han bodde utomlands och han fortsatte hemma, relativt mycket under 2018 fram till slutet av 2019. Då var DD född. Därefter har han trappat ner extremt. Han har aldrig haft ett sug eller beroende, aldrig använt vardagligt, det har varit vid festliga tillfällen i mindre skala. Inte mer än fem-tio gånger per år. Familjerätten kanske missuppfattade honom vid utredningen när de skrivit att han bara använt vid tre tillfällen. Efter den senaste domen 2023 har han inte sett till droger och det kommer absolut inte hända igen, eftersom han nu har större kontrakt med miljardkunder och företagspolicys med viten om någon testar positivt. Det är mer riskabelt nu, han driver tre företag och därtill har han vuxit upp. De prover han har lämnat har varit negativa. Angående stället där han har lämnat prover så är det ordentliga prover som det inte går att fuska på, jämfört med prover på en fabrik eller så. Det har varit väldigt professionellt. Angående att han blivit av med jobb på grund av att han lämnat positiva drogtestar eller varit påverkad, så stämmer det till viss del men han har aldrig fått sparken. Han har haft kanske tolv jobb i olika branscher men han har aldrig fått sparken, han har sagt upp sig själv och följt sina drömmar. Att han i polisförhören 2023 angående narkotika inte sa att han hade några barn, så tror han inte att han ens fick frågan. Han har åter körkort sedan november 2024.

DD har många gånger sagt till honom hur hon vill ha det, hennes största rädsla är att behöva flytta till Sollefteå. DD har börjat inse att det är på riktigt, genom att socialtjänsten har ställt så många frågor så vet hon om rättegången. Hon har flera gånger sagt om och om igen "pappa du måste vinna rättegången, jag kan verkligen inte flytta till Sollefteå". Hon vet

det för att de har fått hem och läst böcker, om hur en rättegång går till och vad som kan hända, att det är en tvist mellan föräldrarna. Det är genom det och socialtjänsten som DD vet om det, för han har verkligen försökt hålla det helt ifrån henne fram tills det kommer till beslut.

DD har haft extremt mycket synpunkter på resorna till Sollefteå. Första månaderna var det inga problem, men allt eftersom så vill DD inte ens fara till AA, speciellt om de ska till Sollefteå. DD är väldigt öppen med det till folk som de träffar. Han har inte försökt påverka henne.

Angående om han säger dåliga saker om AA inför DD så är frågan vad som klassas som dåligt. Angående AA:s ekonomi och sjukskrivning så har DD när de har varit i Thailand och gjort mycket roligt frågat varför hon inte kan göra så roliga saker med mamma. Då har han svarat att man måste jobba och spara pengar för det. Han måste svara något och har tyckt att det var relativt bra att säga så.

Han berättar inte för DD att de bråkar i meddelanden. Det har hänt att han pratat med en kompis och sagt att han och AA har bråkat och att DD överhört det samtalet, för att sedan fråga om de hade bråkat igen, varpå han svarat ja.

När DD är hos AA försöker han ringa varje eller åtminstone varannan dag, men han får sällan svar och de ringer inte upp. Han ringer på FaceTime till AA:s telefon. När DD är hos honom så ringer AA aldrig. I slutet av hans vecka så ringer hon högst en gång, angående överlämning och hej jag saknar dig.

Han tror absolut att han och AA klarar av gemensam vårdnad. Hans bidrag till det är framför allt att sluta skriva dumma saker. Om DD skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom så vill han ha rutiner för DD:s framtid. Att vara på förskola och skola, det vardagliga i att kliva upp och veta var hon ska vara, när hon ska fara till sin mamma. När hon varit hos AA har hon hoppat runt så mycket. Han skulle informera AA om sådant som händer.

Han har eget företag, är ensam ägare och chef. Han har alltid kunnat styra sitt eget schema och är inte borta så mycket som folk tror. Han har arbetsresor de veckor som DD är med AA och kan alltid planera och ändra om veckorna. Han skulle kunna ha DD på heltid, då han har många kunder i Piteå och skulle kunna ordna med jobb här. Angående vad han skrev i smset så har han idag inga planer på att flytta utomlands. Det var en tanke att öppna med en samarbetspartner men frågan rann ut i sanden lika snabbt.

Vad vittnena har berättat framgår sammanfattningsvis nedan.

EE

Han och AA har varit ett par i två år, de har känt varandra längre än så. De är sambos. Han arbetar varannan vecka i malmfälten och på de lediga veckorna är han och AA i hemmet i Sollefteå. Han har träffat DD varannan vecka under ett års tid. Han har en nära relation med DD. Hon kan komma till honom om hon är orolig eller om något har hänt, hon pratar inte endast med AA. DD har en väldigt nära relation med AA. De gör allt tillsammans och har väldigt kul när de är med varandra. Hon är trygg med sin mamma. Mamma ska alltid komma om det är något, DD söker mamma i första hand.

I Sollefteå bor hans föräldrar, bröder och morföräldrar. Föräldrarna bor på gångavstånd i samma by och de träffas ett par gånger per vecka. Deras grannar tillika nära vänner har flyttat, men de träffas fortfarande. I Sollefteå är de mycket ute och leker, de cyklar och har picknick. På vintern åker de skidor, DD har upptäckt längdskidor så de gjorde en liten bana att åka längs.

Han uppfattar kontakten mellan AA och BB som rörig. AA får ångest varje

gång hon ska ha kontakt med BB . Det beror på att BB är nedlåtande mot henne och att det alltid ska vara något strul vid lämning och hämtning. AA och BB har konversationer per skriftliga meddelanden, han har läst dem. När DD är hos BB har hon inte jättemycket kontakt med AA , som kan ringa men BB svarar inte. DD har inte sagt något särskilt om hur hon har det hos BB .

På fråga om han upplever att DD påverkas av tjaftet, så upplever han att DD är orolig. Hon får höra mycket från BB att mamma inte mår bra, att mamma är lat, att mamma inte jobbar. Han ser att DD blir orolig och tar efter det BB säger. DD säger att mamma är lat och inte jobbar, han har förklarat att det inte är så. DD har också frågat honom varför mamma har en groda i huvudet, varför mamma inte är så smart, inte så smart som du och pappa. DD förstår inte, men han ser att det är jobbigt för henne att behöva veta att de bråkar. DD går också runt och oroar sig för hur det är med mamma.

AA mår idag bättre, hon känns väldigt mycket stabilare och har mer ork. Han känner inte någon oro över AA:s mående eller förmåga att ta hand om DD . Han ser inga möjliga nackdelar med att AA och DD skulle bo heltid i Sollefteå. Om det kommer till ett sådant läge kan han tänka sig att flytta till Piteå. Just nu tågpendlar han till Gällivare. Han har mött BB , men de har inte pratat eller skrivit med varandra.

FF

AA är hennes närmsta vän, de har känt varandra sedan 2019 och hörs i princip varje dag. Hon kände inte AA när hon var tillsammans med BB . I efterhand har det bara varit bråk, främst från BB:s håll. Han har gjort det svårt vid hämtningar och lämningar och det har varit mycket fula ord. Hon har sett det. BB:s uttalanden har påverkat AA , förut påverkade det hennes mående ganska hårt. Däremot märker hon inte att det påverkar henne nu. AA mår idag bra, av vad hon får se. AA är mycket gladare, spralligare och har mer energi.

Hon känner inte BB men vet vem han är. De har träffats vid några tillfällen. Vid de få tillfällen hon har pratat med BB har han bara pratat illa om AA . Att hon är dålig, en värdelös mamma, att hon borde ta livet av sig. Han har ifrågasatt hur hon kan vara AA:s vän. Han har även sagt att hon [FF] är psykiskt störd och borde ta livet av sig. Senast hon träffade BB var för ungefär en månad sedan ute på krogen. Han kom fram till henne och ifrågasatte varför hon skulle vittna och varför hon tagit AA:s parti, han försökte också förklara vilken bra människa han är. Hon upplevde honom som hånfull.

Hon har träffat DD med AA flera gånger. De har en jättefin relation och hon upplever att DD känns lugn och trygg kring AA . AA är gladare när DD är där. Hon vet inte hur DD har det hos BB . Det känns inte som att hon är särskilt mycket med BB . De gånger man ser DD under BB:s boendeveckor så är hon med HH .

Angående narkotika så vet hon att det har förekommit narkotika hos BB . Kring år 2021 stötte hon på BB vid en lämning när han kom körandes med DD i bilen och han var hög, det syntes på ögonen och han sluddrade. Han har också tappat jobb pga. droger, och hon har sett konversationer mellan AA och BB där han skriver att han drar linor.

GG

Hon är kompis med AA sedan lågstadiet och de har alltid haft en nära kontakt. De hörs ofta men träffas inte lika ofta. Hon har träffat DD mycket tillsammans med AA . Hon känner till vem BB är och har träffat på honom, men hon känner honom inte.

Under de första åren av DD:s liv var det främst AA som skötte om DD . BB höll lite avstånd ett tag, han ville inte ta hand om eller ha så mycket med DD att göra. Ansvar

låg på AA .

AA och BB har aldrig riktigt haft en bra kontakt. De har svårt för att kommunicera, det fungerar inte. Det har varit nästintill samma hela tiden, de har inte haft någon bra period. Det har varit mycket fula ord från BB:s håll mot AA . Det vet hon dels genom vad han har skrivit till AA , dels har hon hört samtal när hon har umgåtts med AA . Hon har hört samtal där BB skyllt mycket på AA , sagt att hon är en dålig mamma, att hon inte förtjänar att vara mamma. Vid något tillfälle har han bett henne ta livet av sig.

BB:s agerande har påverkat AA på så sätt att hon har blivit alltmer härdad. I början tyckte AA att det var väldigt jobbigt att höra alla de sakerna och det påverkade hennes mående. Nu hanterar AA det på ett annat sätt, hon verkar inte tycka att det är lika jobbigt längre, men hon vet ju inte hur det känns för AA inombords. AA:s mående är mycket bättre idag. Det är länge sedan AA var så lycklig som hon är nu, även om det går i perioder.

Hon vet att BB har använt droger. Hon har sett honom röka cannabis eller hasch och hon har sett sådant ligga framme under fläkten i lägenheten som han hade i början, innan han och AA flyttade in i huset. Han dolde det inte.

Hon vet att BB har varit utan körkort, han har själv sagt det. Hon har sett att han under den tiden har kört bil.

Hon känner till II , de har stött på varandra. Han och AA har haft en del gnäbb. II har haft mycket åsikter om hur de har DD , främst mycket åsikter om AA och det har varit negativt. Hon anser att II inte har med det att göra.

HH

Hon är BB:s mamma, DD:s farmor. BB har en bra föräldraförmåga, han har funnits där för DD hela tiden. Hon har en jättebra relation med DD . Hon är den tredje viktigaste personen i DD:s liv, näst efter föräldrarna. Hon har alltid funnits där för DD och försöker prata med henne varje mammavecka.

Hon har inte tagit hand om DD särskilt ofta på BB:s veckor, om de inte hälsar på ser hon knappt DD . Hon hjälper till om BB åker i väg och jobbar en söndag. Sedan de det senaste året har börjat ha varannan vecka är det någon gång som hon har DD över natten. Angående påståendet att hon har huvudansvaret under pappaveckorna så förstår hon inte var det kommer ifrån, så har det aldrig varit. Det är inte sant. BB tog mer ansvar när DD var mindre. Förut kunde hon hjälpa AA när AA var sjuk, då var det oftare att hon hjälpte AA än BB . När AA jobbade i Kiruna hade hon DD även under hennes veckor. DD var med henne eftersom DD:s mormor jobbar natt och därför har svårare att hjälpa till. Hon har hjälpt AA mer än vad hon har hjälpt BB . På fråga om hon ansvarar för att hämta eller lämna på BB:s veckor så kan det hända att de sover över på söndagar när BB åker till Gällivare och att hon då lämnar på förskolan. Det är dock sällan, det sker någon gång. På fråga om DD och BB sover hos henne måndagar till onsdagar, som BB uppgett, så är det inte alls lika mycket nu. Det var så kanske för ett halvår eller ett år sedan. Under BB:s veckor träffas de någon gång och äter middag och så.

Föräldrarnas samarbete har inte varit så bra. Hon vet inte hur det är nu men tror att det fungerar ganska bra.

BB har inte och har aldrig haft psykisk ohälsa, såvitt hon uppfattat det. BB fick diagnosen ADD i högstadiet efter att hans lärare ansett att de borde göra en utredning. I skolan hade BB svårt med koncentrationen men han har inga problem nu. Han har inte ätit mediciner och läkarna sa i samband med utredningen att han inte behövde medicin såvitt han inte skulle studera och då behövde det för att hänga med.

Hon vet om att BB dömdes för narkotikabrottslighet för några år sedan. Angående om det

medförde några konsekvenser för honom så hoppas hon att han har tänkt till. BB håller inte på med narkotika. Hon tror att hon skulle upptäcka om han hade ett missbruk, han skulle inte klara av sina företag och att ta hand om DD. BB vet om att hon skulle bli arg, besviken och ledsen och att hon inte skulle skydda honom om det kom fram att han höll på med droger.

II

Han och BB är vänner, de har känt varandra i tolv år. Han bor i Stockholm. BB har fixat jobb åt honom och han har även bott hos BB i sammanlagt två år under de senaste fem åren, under ett år i sträck per gång. Det var senast för två år sedan som han bodde hos BB en längre period. Numer bor han mer sporadiskt hos BB, tre-fyra dagar eller uppemot en vecka mellan jobben. Han har själv en ettåring. Första gången han bodde hos BB var när DD var spädbarn, han har varit med sedan dess och har en relation till henne. När han bott hos BB har han träffat DD varannan vecka, lika mycket som BB. BB är jättebra som pappa. Han leker mycket, även ute, har ingen skärmtid, har fasta måltider och läggtider. Det märks att DD tycker mycket om BB. Han känner inte AA, han har träffat henne några gånger.

Han känner inte till någon psykisk ohälsa hos BB. BB har inget missbruk. Han känner BB så väl att han hade sett och vetat om ifall BB hade haft det. Han hade vidare inte drivit företag med någon som missbrukar. Han vet att BB har dömts för narkotikarelaterade brott.

Det var en händelse i slutet av december 2021 då AA ringde när DD var hos henne. De pratade på högtalare. DD var ledsen och AA frågade om BB kunde hämta DD. De kunde inte det och då sa AA "pappa vill inte vara med dig". Så säger man ju inte så han skickade ett meddelande till AA och skrev att så kan man inte säga. AA svarade att han inte skulle lägga sig i.

JJ

Hon arbetar som förskollärare sedan 1994. Hon är pedagog på DD:s avdelning och har jobbat med DD i flera år. Hon blev kontaktperson gentemot Familjerätten eftersom hon svarade när de ringde, och hon har svarat på deras frågor tillsammans med KK som är ansvarspedagog/kontaktperson för DD.

När DD hade varit på semester och de satt och åt lunch frågade hon DD om hon hade haft det bra på semestern. DD hade då svarat "jo men du vet det är ju så mycket nu med", och antingen sa DD sedan "tingsrätten" eller "domstolen". Hon reagerade på att DD använde de orden. De har genom vad DD vid flera tillfällen pratat om förstått att det pågår ett vårdnads mål, redan innan de blev kontaktade av Familjerätten. Jaha oj, svarade hon DD, är det mycket med det? "jo det är ju vars jag ska bo och så och var jag vill gå skola, och jag vill ju gå med mina kompisar, på "stina" eller i Hortlax." Då sa hon åt DD att det är jätteviktigt att hon ska berätta det så att de vet det, hon uppmuntrade DD till det och tillsammans med en kollega kontaktade de även Familjerätten i anledning av detta eftersom de redan hade lämnat in sitt yttrande.

Hon känner DD och bedömer att hon kan tänka i flera steg. Hon är en klipsk tjej, väldigt klok och förståndig. Hon vill ofta prata, hon är samtalsvillig och gammelförståndig. Hon hör ganska mycket och kan snappa upp saker och ting.

DD:s farmor har ibland lämnat och hämtat henne på förskolan. Pedagogerna arbetar skift och för egen del arbetar hon även fackligt, så hon kan inte svara på hur ofta. De träffas ibland, men det kan också gå flera veckor emellan.

DOMSKÄL**Rättsliga utgångspunkter**

I målet har tingsrätten att bedöma frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömning av sådana frågor ska barnets bästa vara avgörande. Det innebär att inga andra intressen, såsom rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet, kan gå före barnets behov.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB) fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Med övergrepp avses såväl fysiska som psykiska övergrepp. Inte bara övergrepp direkt riktade mot barnet utan även övergrepp mot till exempel den andra föräldern kan leda till att barnet far illa. Med ”annars far illa” avses att barnet vid ett umgänge till exempel måste vistas i en olämplig miljö på grund av en umgängesförälders missbruk.

Ett barns rätt att inte utsättas för våld eller annan kränkande behandling är absolut. När uppgifter om våld förs fram i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge måste uppgifterna alltid prövas och en riskbedömning göras. I de fall där domstolen kommer fram till att det finns en risk för att barnet kommer att fara illa, bör detta väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ska göras.

Innan lagändringen som skedde i början av år 2025 nämndes i 6 kap. 2 a § FB barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna som en omständighet att fästa särskilt avseende vid när barnets bästa skulle bedömas. Risken för att barnet far illa ska dock vara överordnad detta behov. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska emellertid behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel

väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 16 f. och s. 75.) Även om det inte längre nämns i lagtexten är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna något som framgår av barnkonventionen.

Vid bedömningen ska vidare barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas.

Tingsrättens överväganden

Tingsrätten redogör inledningsvis för de överväganden och bedömningar som görs i anledning av vad som har framkommit genom den muntliga och skriftliga bevisningen i målet.

Våld och kränkningar

Det som framkommit angående BB:s förhållningssätt mot AA är oroväckande; det gäller hans verbala och skriftliga uttalanden såväl direkt till henne som hennes vänner samt vad han säger till DD om hennes mamma. I denna del har tingsrätten dels tagit del av skriftliga meddelanden, dels av vad AA, EE, FF och GG har berättat. Tingsrätten uppfattar att BB även själv har vidgått sina olämpliga skrivelser och uttalanden. Tingsrätten konstaterar att de skriftliga meddelanden som getts in har uppgetts vara samtliga de som förekommit under de senaste åren, vilket under omständigheterna är förhållandevis begränsade i antal. Det förtar dock inte att innehållet i dessa är i många delar mycket nedlåtande och olämpligt. Det har angående hans verbala uttalanden framkommit att AA för egen del mår mycket dåligt

inför att ha kontakt med honom och att han nästan synes ha nedsatt förmåga att tala gott om henne inför andra.

BB:s nedlåtande, kränkande och ibland hotfulla tillmälen till och om AA riskerar att skada DD, såväl direkt genom det hon får höra – barn identifierar sig ofta med sina föräldrar – som genom att AA:s mående påverkas – en mammas mående påverkar hennes barn. Tingsrätten anmärker härvid att det enligt tingsrätten inte framkommit att AA uttrycker sig på motsvarande sätt om eller till BB. Det som kan läsas i skrift visar i stället på ett sakligt förhållningssätt från AA:s sida. Sammantaget bedömer tingsrätten i denna del att BB:s yttranden till och om AA utgör en form av psykiska övergrepp och DD riskerar att drabbas negativt av detta. Härvid konstaterar tingsrätten, i likhet med vad Socialsekreterarna har funnit i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, att DD utan tvekan har tagit del av BB:s yttranden. Socialsekreterarna har dels bedömt att DD genom BB:s beteende är utsatt för psykiskt våld, dels sammantaget bedömt att det föreligger hög risk att DD får negativa konsekvenser av att ta del av våldet mot sin mamma.

BB har vid huvudförhandlingen varit tydlig med att detta beteende från hans sida nu ska upphöra. Tingsrätten hyser viss misstro till detta löfte, eftersom BB kort inpå målets huvudförhandling har skickat meddelanden till AA av nedlåtande art, fastän det under målets handläggning omöjligt kan ha undgått honom hur AA uppfattar och mår av dessa. Hur som helst är det enligt tingsrätten av yttersta vikt för DD:s välmående i relation till båda sina föräldrar, oavsett utgången i målet, att BB nu håller sitt ord.

Missbruk

Barn ska inte vistas i miljöer där det förekommer missbruk, de far illa av sådant. Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bedömt att det finns en hög risk att DD utsätts för missbruk i BB:s hemmiljö och därmed riskerar att få uppleva negativa konsekvenser på grund av det. Det har i målet presenterats domar där BB dömts för narkotikarelaterade brott och även uppgifter om att han har fastnat i drogkontroller på flera arbetsplatser. BB har vidgått att han brukat narkotika 5–10 gånger per år, vilket blir uppemot en gång i månaden. Tingsrätten har egentligen enbart BB:s uppgifter att förhålla sig till angående frekvensen av hans narkotikabruk. Det som framkommit angående BB:s bruk av narkotika ger anledning till oro. I målet har inte framkommit att AA har något bruk av narkotika. Av handlingar i målet framgår att hon tidigare närmast får sägas ha haft ett riskbruk av alkohol, men hon har berättat att hon är nykter och hennes nykterhet har heller inte ifrågasatts i utredningen.

Psykisk ohälsa

AA är sjukskriven sedan några år och därmed inte i arbete, om än hon avser att inom kort börja arbeta igen. Av vad som framkommit i målet har hon en psykiatrisk diagnos men samtidigt en nu allt bättre psykisk hälsa, hon beskrivs som stabil av sina närmaste. Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bedömt att DD riskerar att påverkas av AA:s psykiska ohälsa på både kort och lång sikt, dock med förbehållet att det inte går att säga säkert i vilken omfattning och på vilket sätt. DD har sagt att AA aldrig leker med henne, vilket har bedömts kunna vara ett uttryck för att AA inte orkar leka, eller att BB i jämförelse leker mer. Utredarna har skrivit att lek är barnets viktigaste språk och brist på lek kan få barnet att känna sig ensam och övergiven. Risken för att DD skulle drabbas negativt av AA:s

psykiska hälsa har sammantaget bedömts som låg av utredarna eftersom hon tar emot adekvat hjälp för sitt mående. Samtidigt har utredarna lyft riskfaktorer såsom om exempelvis AA:s [redacted] kärleksrelation tar slut, samt att BB:s [redacted] agerande mot henne kan påverka hennes föräldraförmåga vilket i sin tur kan drabba DD [redacted] negativt.

BB [redacted] har varit öppen med att han har ADD, som han valt att inte medicinera för eftersom han inte anser att han påverkas av sin diagnos. Han har tillbakavisat psykisk ohälsa. Dessa omständigheter har hans mamma bekräftat. Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bedömt att avståndet från medicinering kan vara ett varningstecken då det generellt kan leda till självmedicinering och missbruk. Utredarna skriver vidare att detta kan vara en orsak till varför BB [redacted] missbrukar narkotika, och sammantaget har socialsekreterarna bedömt risken som förhöjd att DD [redacted] får negativa konsekvenser till följd av BB:s [redacted] psykiska hälsa.

Skyddsfaktorer

Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen identifierat att DD:s [redacted] skyddsfaktorer av betydelse bland annat är att hon har vuxna i sin närhet som stöd när det behövs, såsom farmor och AA:s [redacted] pojkvän EE [redacted]. En skyddsfaktor som finns i DD [redacted] själv är hon lätt tyr sig till andra vuxna och att hon på förskolan berättar om sin vardag och vad som händer. Att AA [redacted] aktivt tar emot hjälp för sitt mående har bedömts vara en skyddsfaktor för DD [redacted]. I fråga om risken för DD [redacted] att bevittna våld utgör det enligt utredarna ett visst skydd att föräldrarna inte bor tillsammans. AA:s [redacted] pojkvän EE [redacted] har bedömts utgöra en skyddsfaktor då AA:s [redacted] berättat att han är en motiverande källa till de gör saker.

Tingsrätten kan av utredningen se att DD [redacted] har en god kontakt med båda sina föräldrar, där även farmor framstår som en viktig person för DD [redacted]. Tingsrätten

är efter huvudförhandlingen av uppfattningen att farmor har velat tona ner sin roll i relation till BB:s föräldraskap, men bedömer genom den sammantagna bild som framkommit att farmor är en ytterst central person i DD:s liv.

Samarbete, möjlighet till kontakt med den andra föräldern, m.m.

Tingsrätten konstaterar att samarbetet föräldrarna emellan har brister. AA har beskrivit hur hon inte kan sätta emot BB, som därmed bestämmer, men där han samtidigt saknar förmåga att besluta kring viktiga saker och i de delarna får hjälp av sin mamma. BB har å sin sida beskrivit att det inte riktigt funnits något samarbete, men att det fungerat bra med fasta dagar och tider.

Parterna har sedan det interimistiska beslutet i augusti 2024 en överenskommelse om att DD ska ges möjlighet att vara hos AA de veckor som BB är bortrest i anledning av arbete. Det har i målet framkommit att så inte har skett. BB har mestadels valt att frångå överenskommelsen och DD har i stället fått vistas hos sin farmor, under förevändningen att det är viktigt att DD får gå i förskola och att hon inte får göra det när hon är med AA. Emellertid har BB för egen del uppgett att DD endast går i förskola måndag till onsdag under hans veckor, för att vara ledig hemma med honom torsdagar och fredagar. Enligt tingsrätten framstår DD:s behov av förskola därmed inte som så trängande som BB för egen del velat påskina, snarare har det enligt vad som framkommit rört sig om att han inte velat att DD ska vara hos AA. Han får anses ha agerat i strid med deras överenskommelse.

Det har framkommit att DD har möjlighet till och pratar med pappa och farmor per telefon när hon är hos AA. Däremot har hon i huvudsak inte kontakt med mamma när hon är hos BB.

Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bedömt att båda föräldrarna brister i att sätta DD:s bästa i första rummet, att kunna skilja på egna behov och DD:s, samt att prioritera hennes behov framför sina egna. Främst gäller det DD:s behov av lika tillgång till, samt behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar. Utredarna skriver vidare att de befarar att AA sätter sin kärleksrelation samt hennes behov av att ha så lite kontakt som möjligt med BB i främsta rummet. Vad gäller BB befarar utredarna att hans inställning gentemot AA hindrar honom från att se DD:s behov av sin mamma och att han hellre ser DD:s farmor ta hand om DD, än att AA gör det. BB bedöms även sakna insikt i att DD förstår att han och AA har en konflikt/samarbetssvårigheter och därmed brister i förståelse för att DD påverkas av det.

DD:s vilja

Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bedömt att DD har en god och nära relation till båda sina föräldrar. Hon har en adekvat mognad utifrån sin ålder. Socialsekreterarna har vidare skrivit att DD bland annat sagt att det är bra på det sätt hon träffar mamma och pappa idag. Att hon inte alltid tycker att det är kul att åka till EE i Sollefteå, att hon inte orkar det. Att hon förstår att mamma och pappa vill olika när det kommer till var hon ska gå i skola, att hon själv har bestämt att hon vill gå skola i Hortlax. Att DD vill att föräldrarna ska komma överens och sluta bråka och tjata på varandra.

Socialsekreterarnas förslag till beslut

Socialsekreterarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen föreslagit att vårdnaden om DD ska tillfalla AA ensam, att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos AA samt att DD ska ha rätt till umgänge med BB en helg i månaden samt

telefon/videoumgänge en gång i veckan. Till detta en sedvanlig fördelning av högtider och lov.

Utredarna har sammantaget, mot bakgrund av det våld som AA utsätts för av BB samt det indirekta våldet mot DD, bedömt att det bästa för DD är att AA har ensam vårdnad om henne. DD:s behov av trygghet, säkerhet och skydd bedöms ha företräde framför hennes behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar. Utredarna har i enlighet med det bedömt att det bästa för DD är att ha sitt stadigvarande boende hos AA. Utredarna har slutligen angett att förslaget till umgänge grundar sig på att DD bedöms ha behov av ett kontinuerligt umgänge med BB samtidigt som AA avser flytta till Sollefteå.

Utredarna har, i huvudsak, anført att AA:s våldsutsatthet bedöms utgöra grund för ensam vårdnad. De har bedömt risknivån som hög för att DD ska drabbas av negativa konsekvenser till följd av det våld BB utsätter AA för, vilket enligt utredarna talar emot BB:s lämplighet som vårdnadshavare. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna ska kunna fatta gemensamma beslut, vilket för AA:s del innebär att hon riskerar utsättas för våld – något som kan innebära att hennes föräldraförmåga påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka DD negativt. I det fall AA skulle ha ensam vårdnad kan hon tillgodose informationsskyldigheten till BB genom exempelvis veckobrev, vilket skulle innebära en begränsad kontakt dem emellan.

Utredarna har inte bedömt att AA:s psykiska ohälsa utgör en grund för ensam vårdnad till BB, vidare har EE bedömts utgöra ett skydd för DD för det fall AA mår sämre. Utredarna har bedömt risken som förhöjd att DD drabbas negativt av BB:s psykiska ohälsa, dock inte till den grad att han bedöms olämplig som vårdnadshavare. Däremot har utredarna bedömt att risken för att DD utsätts

för missbruk i BB:s hemmiljö talar emot hans lämplighet som vårdnadshavare.

Utredarna har vidare bedömt att båda föräldrarna har bristande förmåga att se till DD:s behov av dem båda. Utredarna har uttryckt farhåga att BB:s inställning till AA riskerar att påverka DD:s tillgång till sin mamma och hennes nätverk. Om AA skulle tillerkännas ensam vårdnad avser hon flytta till annan ort med följden att DD på grund av avståndet inte får tillgång till en nära och god relation till båda sina föräldrar, vilket talar emot att AA ska ha ensam vårdnad.

Tingsrättens bedömning av vårdnaden om DD och hennes boende

Som tingsrätten redogjort för inledningsvis ska risken för att ett barn kommer att fara illa väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ska göras när det kommer till vad som är till ett barns bästa. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att ett barn far illa ska emellertid behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa.

I likhet med socialsekreterarna i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen konstaterar tingsrätten att DD är för liten för att hennes inställning ska ha en avgörande betydelse i målet.

Vad som framkommit i målet gör att tingsrätten framför allt kan se att det finns risk för att DD far illa av dels BB:s förhållningssätt mot AA, dels hans bruk av narkotika.

BB har vid tingsrätten sagt att hans beteende mot AA nu ska upphöra. Mot bakgrund av parternas talan kommer DD oavsett att ha fortsatt kontakt med båda sina föräldrar, och det är som anförts ovan av yttersta vikt för DD:s välmående i relation till båda sina föräldrar att BB

nu håller sitt ord. Detta såväl i samtalen med DD som i de samtal som DD kan överhöra, som vid kontakt med AA och personer i hennes nätverk.

BB:s narkotikabruk är, som tingsrätten redan anfört, en riskfaktor. Barn och narkotika hör inte ihop. Hans historik är oroväckande och det finns enligt tingsrätten inget som visar att han i dagsläget är fri från narkotika.

AA har å sin sida varit tydlig med att hon avser att flytta till Sollefteå tillsammans med DD för det fall hon tillerkänns ensam vårdnad alternativt DD:s stadigvarande boende. Tingsrätten noterar att socialsekreterarna har tagit detta i beaktande vid de förslag som lämnats i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. AA och DD har tillsammans varit i Sollefteå under mammaveckorna det senaste året, när EE också varit ledig. Tingsrätten konstaterar att AA har varit i en relation med EE i ett par år, men att de tidigare inte bott tillsammans på heltid. Relationen är under omständigheterna förhållandevis oprövad inför den omställning ett regelrätt samboskap skulle innebära. Tingsrätten ser i denna del till utredarnas yttrande om att det kan innebära en stor försämring för AA:s mående om kärleksrelationen av någon anledning upphör, något som riskerar att påverka DD negativt. Så är såklart fallet för de flesta människor, men möjligen extra starkt för AA och det skulle kunna bli en svår situation för DD, om hon då är bosatt långt från sina närmaste anknytningspersoner, som enligt tingsrätten är – utöver mamma – pappa och farmor. Vidare är AA för närvarande sjukskriven och har inget arbete som väntar, om än hon planerar att inom kort ta tag i detta. Såsom livssituationen beskrivits kommer vidare AA att vara ensam med DD då EE arbetar på annan ort varannan vecka. Tingsrätten kan härvid konstatera att AA, genom vad som framkommit i målet, i vart fall inte under de senare åren haft veckor i sträck där hon varit ensam med ansvaret för DD. EE har beskrivits som en skyddsfaktor för DD men han kommer inte vara närvarande på heltid. Tingsrätten bedömer att det som

framkommit om DD:s tilltänkta liv i Sollefteå är behäftat med många osäkerhetsfaktorer, som det helt naturligt kan vara i inledningen av ett samboförhållande, men där DD:s tillvaro kan komma att påverkas mycket. För det fall AA skulle tillerkännas ensam vårdnad om och/eller stadigvarande boende för DD skulle vidare DD:s umgänge med pappa – och farmor – reduceras till en helg i månaden samt lov. Ett vardagsliv såsom idag vore inte möjligt. Tingsrätten kan sammantaget, med beaktande av de ovan beskrivna hänsynen och riskerna dessa medför, inte se att en utgång i målet där AA tillerkänns ensam vårdnad alternativt DD:s stadigvarande boende är till DD:s bästa. Sammantaget ska AA inte bli ensam vårdnadshavare för DD och hon ska heller inte tillerkännas DD:s stadigvarande boende.

Inte heller BB ska bli ensam vårdnadshavare för DD. Dels på grund av hans förhållningssätt mot AA, där tingsrätten i likhet med utredarna bedömer att BB:s inställning till AA riskerar att påverka, eller möjligen rent av blockera, DD:s tillgång till sin mamma och hennes nätverk. Dels på grund av hans bruk av narkotika, där DD inte ska riskera att vara utelämnad till enbart en vårdnadshavare och dennes hemmiljö där det möjligen kan förekomma narkotika. Av de angivna anledningarna ska han inte heller tillerkännas DD:s stadigvarande boende.

Tingsrätten når genom ovan resonemang slutsatsen att det är till det bästa för DD att hennes föräldrar har fortsatt gemensam vårdnad om henne.

Föräldrarnas samarbetsförmåga kan bli bättre, men är utifrån vad som framgått i målet på en sådan acceptabel nivå att det inte är oförenligt med gemensam vårdnad. Det har inte framkommit att något viktigt beslut inte har blivit fattat, utöver de relativt självklara utestående frågorna om skolgång då parterna tvistat i detta mål. Angående DD:s folkbokföring har olika förklaringar presenterats, dock inget som gör att gemensam vårdnad är uteslutet. Som tingsrätten redogjort för ovan är bedömningen att föräldrarna kan behöva ha kontakt även

vid ensam vårdnad, varför BB:s – numer upphörda – kränkningar mot AA inte blir avgörande i denna fråga.

Utifrån en samlad bedömning finner tingsrätten, mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan, att det är bäst för DD att bo växelvis hos sina föräldrar med undantag för helg- och lovumgänge, som regleras särskilt. Tingsrätten instämmer i Socialsekreterarnas bedömning i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen; att båda föräldrarna uppvisar vissa brister i att sätta DD:s bästa i första rummet. En lösning där DD har tillgång till båda sina föräldrar och bor kvar på uppväxtorten, där även hennes farmor finns, bedöms vara det mest gynnsamma för hennes psykiska välbefinnande och utveckling, såväl på kort- som lång sikt. Hon kommer till hösten att omfattas av skolplikt och behöver därför en stadig vistelseort att förhålla sig till och enligt vad tingsrätten redogjort för kan ett stadigvarande boende hos endera föräldern, vilket skulle antas bli mer eller mindre på heltid, inte anses vara till hennes bästa.

Den samvaro som beslutats för DD med respektive förälder under storhelger och lov är förenlig med vad som yrkats. Det kan konstateras att det i samband med vissa lov blir relativt långa vistelser hos endera föräldern i anledning av dels hur boendet är reglerat, dels att det har yrkats samvaro under hela de berörda lovveckorna. Regleringen är enligt rätten samtidigt nödvändig för att minska parternas kontakt- och konfliktytor. Av den anledningen bedöms regleringen vara till DD:s bästa. Eftersom AA:s önskemål för sommaren 2025 har medgetts av BB beslutar tingsrätten i enlighet med det, och för sommaren 2026 ges BB företräde.

Johanna Backmans yrkade ersättning, avseende såväl arbete som tidsspillan och utlägg, framstår som skälig.

Vardera föräldern ska svara för sina egna rättegångskostnader enligt huvudregeln i vårdnads mål.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Domen kan överklagas till Hovrätten för Övre Norrland senast den 24 juni 2025. I hovrätten krävs prövningstillstånd.

För rätten,

Erika Björkén

Målet har avgjorts av tf. rådmannen Erika Björkén och tre nämndemän.
Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se